בית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע

כתב תביעה

טיוטה לבדיקה ולעריכת המשתמש בלבד - אינה ייעוץ משפטי ואינה מסמך שהוגש לבית המשפט.

פרטי הצדדים

התובע/ת: רועי אברהם (דמות בדיונית), ת"ז 000000004
כתובת: רחוב הבדיקה 11 באר שבע | טלפון: 0500000004 | דוא"ל: roi.demo@example.com
הנתבע/ת: מחשבי הדרום בע"מ (חברה בדיונית), מזהה לא נמסר
כתובת למסירה: רחוב רגר 15 באר שבע | טלפון: לא נמסר
סכום התביעה: 4,000 ₪
אגרה משוערת (נפרדת מסכום התביעה): 50 ₪

סמכות מקומית

לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית מאחר שהעסקה או המעשה נושא התביעה התרחשו בבאר שבע וכן מען הנתבע/ת או מקום העסק נמצא בבאר שבע, המצויה בתחום השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע.

הרקע העובדתי

תיאור המקרה

התובע/ת רכש/ה מהנתבע/ת מחשב נייד מדגם DemoBook 14. בעת פתיחת המוצר או בדיקתו התברר כי המסך שבור.

השתלשלות האירועים

1. בתאריך 01.04.2026 נרכש מחשב נייד מדגם DemoBook 14 בסכום של 4,000 ש"ח.
2. בתאריך 01.04.2026, בעת פתיחת אריזת המוצר ב-חנות מחשבי הדרום רחוב רגר 15 באר שבע, התגלה כי מסך המחשב שבור.

אחריות ושירות לאחר מכירה

לפי המידע והמסמכים שנמסרו בנוגע לאחריות: אחריות לשנה לפי תעודת האחריות.

עילת התביעה

• לטענת התובע/ת, הפגם הנטען עשוי להוות אי-התאמה במכר לפי סעיף 11 לחוק המכר.
• מאחר שלפי התיאור מדובר במוצר חשמלי שמחירו עולה על 150 ₪, יש לבחון את תחולת תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006. ככל שמדובר במוצר חדש והתקנות חלות, חובות האחריות והשירות עשויות לחול מכוח הדין גם אם לא נמסרה תעודת אחריות.
• ככל שתוכח הפרת ההסכם, סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מאפשר לנפגע לבקש, בהתאם לנסיבות, אכיפה, ביטול או פיצויים.
• אם ייקבע שהעסקה בוטלה כדין, סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מסדיר את השבת מה שקיבל כל צד על פי החוזה.

ניסיונות ליישוב המחלוקת

• נעשתה פנייה לדלפק השירות של הנתבעת ביום 1.4.2026 בבקשה להחליף את המחשב הנייד השבור, אך הנתבעת סירבה להחליפו או להשיב את סכום הרכישה.

הסעד המבוקש

כסעד עיקרי, מבוקש החלפת המוצר במוצר תקין. לחלופין בלבד, מבוקש ביטול העסקה והשבת התמורה. הסכום הכספי הכולל המבוקש הוא 4,000 ₪, בהתאם לרכיבים המפורטים להלן. סכום זה כולל את כל רכיבי ההשבה, הפיצוי וההוצאות ואינו מתווסף אליהם כסכום נוסף.

רכיבים כספיים

• השבת מחיר המוצר: 4,000 ₪
סה"כ סעד כספי מבוקש: 4,000 ₪

רשימת נספחים

• נספח 1: העתק קבלה/חשבונית בגין העסקה
• נספח 2: צילום המסך השבור
• נספח 3: העתק תעודת אחריות
• נספח 4: העתק תכתובת עם שירות הלקוחות

הצהרה

אני מצהיר/ה כי העובדות המפורטות בטיוטה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי.
תאריך: _____ חתימה: _____